

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Lô gỗ tròn (Huỳnh, Cầy) gồm 07 lóng khối lượng: 1,866m³)

Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính về quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản số 07/TP-ĐKHĐ, ngày 18/06/2019, nơi cấp Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang cấp cho Công ty Đấu giá Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-CCKL ngày 29/03/2023 của Chi cục Hạt Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tan vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Căn cứ Biên bản xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 02/BB-XĐGT ngày 09/08/2022 của Hội đồng thẩm định giá tài sản - Hạt Kiểm lâm huyện Kiên Lương về việc định giá 07 lóng gỗ tròn Huỳnh, Cầy, khối lượng 1,866m³;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 44/2023/HĐDV-ĐGTS ngày 19/09/2023 đã ký giữa Hạt Kiểm lâm huyện Kiên Lương với Công ty Đấu giá Hợp danh Thái Anh;

Căn cứ Thông báo số 228/2025/TB-TA ngày 24/02/2025 của Công ty Đấu giá Hợp danh Thái Anh;

1. Tài sản đấu giá: Lô gỗ tròn (Huỳnh, Cầy) gồm 07 lóng khối lượng: 1,866m³.

2. Giá khởi điểm: 6.531.000 đồng.

- Người mua chịu các khoản thuế, phí liên quan (nếu có).

3. Tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do Hạt Kiểm lâm huyện Kiên Lương quản lý.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham dự phiên đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham dự phiên đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế này. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham dự phiên đấu giá thì người tham dự phiên đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham dự phiên đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự phiên đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 7 giờ ngày 24/02/2025 đến 17 giờ 04/03/2025 (giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc. Bên có tài sản đấu giá, tổ chức cho người tham dự phiên đấu giá được trực tiếp xem tài sản trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 03 ngày làm việc.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Từ 7 giờ ngày 24/02/2025 đến 17 giờ ngày 04/03/2025 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh.

7. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm, nộp chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh, Số tài khoản: 0091.0000.156.156 Vietcombank Kiên Giang.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 07/03/2025 tại Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh, số 156 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

9. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:

TT	Giá khởi điểm của tài sản	Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)
1	Từ 20 triệu đồng trở xuống	50.000
2	Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng	100.000
3	Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng	150.000
4	Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng	200.000
5	Trên 500 triệu đồng	500.000

Điều 1. Nguyên tắc đấu giá:

Tuân thủ quy định của pháp luật; Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham dự phiên đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và đấu giá viên.

Điều 2. Bước giá, phương thức đấu giá và hình thức đấu giá:

1. Nguyên tắc xác định bước giá:

Bước giá cho mỗi lần trả giá được quy định: Giá trả sau phải cao hơn giá trả trước liền kề 01 bước giá, bước giá cho mỗi lần trả giá là **500.000** cho 1 lần gọi giá và không giới hạn ở mức tối đa.

2. Phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng phương thức trả giá lên.

3. Hình thức đấu giá:

*** Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá:**

a. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, thư ký; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham dự phiên đấu giá; đọc Quy chế phiên đấu giá; giới thiệu tài sản đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá (30 giây); phát số cho người tham dự phiên đấu giá (nếu có); hướng dẫn cách trả giá; trả lời câu hỏi của người tham dự phiên đấu giá và Đấu giá viên yêu cầu người tham dự phiên đấu giá thực hiện việc trả giá.

b. Người tham dự phiên đấu giá phải trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người đã trả giá trước liền kề, người tham dự phiên đấu giá trả giá phải cộng thêm vào bước giá đã trả của người trả giá trước đó ít nhất bằng hoặc cao hơn bước giá đã được công bố tại phiên đấu giá.

c. Khi Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá thì những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá.

d. Sau 03 (ba) lần (mỗi lần cách nhau 30 giây) Đấu giá viên nhắc lại giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Điều 3. Người trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham dự phiên đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định đấu giá tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định đấu giá tài sản của người khác theo quy định của pháp luật và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này.

4. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 5. Các trường hợp bị truất quyền tham dự phiên đấu giá:

** Nghiêm cấm người tham dự phiên đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:*

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá.

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham dự phiên đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham dự phiên đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

5. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 6. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

** Người tham dự phiên đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:*

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

2. Bị truất quyền tham dự phiên đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Mục IV của Quy chế này.

3. Từ chối ký biên bản đấu giá.

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận.

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Tiền đặt trước của người tham dự phiên đấu giá vi phạm một trong các quy định trên thì thuộc về người có tài sản đấu giá, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản và giá dịch vụ đấu giá tài sản.

Điều 7. Người tham dự phiên đấu giá có quyền từ chối tham gia phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước:

1. Trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham dự phiên đấu giá được nhận tiền lãi đó.

2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong trường hợp người tham dự phiên đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

3. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 8. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận:

Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị trừất quyền tham gia phiên đấu giá.

Điều 9. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

1. Tại phiên đấu giá, đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

2. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 10. Quyền lợi và trách nhiệm của người trúng đấu giá:

1. Quyền lợi của người trúng đấu giá:

Căn cứ kết quả trúng đấu giá và giấy xác nhận đã nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá, các khoản thuế, phí, lệ phí đúng thời gian theo quy định thì người trúng đấu giá được: Hạt Kiểm lâm huyện Kiên Lương bàn giao tài sản theo hiện trạng và các giấy tờ pháp lý có liên quan (Bản chính nếu có) cho người trúng đấu giá.

2. Trách nhiệm của người trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá ký biên bản đấu giá.

Người trúng đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá với đơn vị có tài sản đấu giá.

Người trúng đấu giá không được phép sang nhượng lại tài sản cho bên thứ 3 khi chưa hoàn tất thủ tục sang tên cho mình.

Người trúng đấu giá nộp tiền theo kết quả đấu giá đúng thời gian quy định được xác lập trong biên bản đấu giá tài sản.

Người trúng đấu giá nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến tài sản trúng đấu giá.

Phân chuyển quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá tự thực hiện.

Điều 11. Điều kiện, thời gian thanh toán tiền mua tài sản và thời hạn bàn giao tài sản:

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá (bao gồm tiền đặt trước) vào tài khoản của Công ty hợp danh Đấu giá Thái Anh. Nếu quá thời hạn trên, người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền quy định thì đơn vị quản lý tài sản phối hợp với đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá ra văn bản hủy kết quả đấu giá và không hoàn lại số tiền đặt trước mà khách hàng trúng đấu giá đã nộp trước đó. Số tiền đó sẽ được xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

- Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền.

- Địa điểm bàn giao tài sản đấu giá: Theo sự hướng dẫn của Hạt Kiểm lâm huyện Kiên Lương.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Thái Anh có trách nhiệm bàn giao Biên bản đấu giá cho người trúng đấu giá.

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

1. Mọi khiếu nại tranh chấp liên quan được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Toàn thể nhân viên làm việc tại Công ty hợp danh Đấu giá Thái Anh và Người tham dự phiên đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc bản Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Người có tài sản đấu giá;
- Niêm yết tại Công ty;
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Lưu VP.



Dạng Thái Anh

